

1500453-53.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2075321/2021 - DEL.POL.ITAPUI, 11623458 - DEL.POL.ITAPUI, 96/21/211 -

DEL.POL.ITAPUI, 2075321 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON CESAR PEREIRA

Vítima:

LEONILDO APARECIDO PEDROSO

Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro - CEP 17210-100, Fone: (14) 3411-1669,

Jaú-SP - E-mail: jau1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO REALIZADA POR
VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1500453-53.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000511

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2075321/2021 - DEL.POL.ITAPUI, 11623458 - DEL.POL.ITAPUI, 96/21/211 -

DEL.POL.ITAPUI, 2075321 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON CESAR PEREIRA

Vítima:

LEONILDO APARECIDO PEDROSO

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, VII c/c Art. 61 "caput", II, "h", "j" ambos do(a) CP(Denúncia)

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Aos 06 de julho de 2022, às 16:29h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo em epígrafe, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Jaú, Comarca de Jaú,

Estado de São Paulo, por meio virtual (videoconferência pela ferramenta Microsoft Teams, via computador ou smartphone), conforme facultado pelo Prov. CSM 2.651/2022 (arts. 1º, § 1º, e 8º) e de acordo com o balizamento normativo correspondente – não tendo sido declarada inviabilidade por impossibilidade técnica ou instrumental de participação remota por algum dos envolvidos –, registrada por gravação audiovisual (importada aos autos, conforme funcionalidade específica do SAJ), nos termos do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, observando-se, ainda, a autorização contida nos Provimentos 23/2004 da E. Corregedoria-Geral da Justiça e 886/2004 do C. Conselho Superior da Magistratura e a faculdade prevista nos arts. 149 e 1.270 das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se terem ingressado na audiência virtual (pelo link de acesso antecipadamente enviado aos participantes), após a devida autorização: o(a) Dr(a). Alexandre Barbieri Júnior, Promotor(a) de Justiça, o(a) Defensor(a) Público(a) do(a/s) réu(ré/s) WASHINGTON CESAR PEREIRA, Dr(a/s). Thais Guerra Leandro, a(s) vítima(s), e a(s) testemunha(s) comum(ns) PM Endrew. Ausente(s): a(s) testemunha(s) comum(ns) Policial Civil Bruno e o(a/s) réu(ré/s) WASHINGTON CESAR PEREIRA. Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s), então, separadamente (mediante recurso técnico que permite o ingresso ou remoção da sala de reunião na plataforma virtual, de forma a restringir-lhes o acesso a atos alheios à sua oitiva), a(s) vítima(s) e a testemunha(s) presentes (a[s]qual[is] exibiu[ram] antes documento de identificação pessoal com fotografia), na ordem do art. 212 do Código de Processo Penal, tendo sido preservada a necessária incomunicabilidade (CPP, art. 210; Resolução CNJ nº 329). Conste-se que pelas partes desistência da(s) testemunha(s) ausente(s), o que foi homologado pelo(a) MM(a) Juiz(a) de Direito. Prosseguindo, nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP, tendo o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito declarado encerrada a instrução e aberto a palavra às partes, que debateram oralmente, conforme registro audiovisual. Finalizando, o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito deliberou: 1) Decreto a revelia do(a) réu(ré) WASHINGTON CESAR PEREIRA, com fundamento no art. 367 CPP, pois, embora devidamente intimado, não compareceu à presente audiência. 2) Junto sentença a seguir. Saem intimados os presentes. Lido e achado conforme. Eu, Marcelo Betto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

SENTENÇA

WASHINGTON CESAR PEREIRA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 157, § 2º, VI, do Código Penal, porque, em 26/02/2021, por volta das 22h26min, na Rua Santo Antônio, n.º 574, Jardim Padre Arnindo Zanotto, na cidade de Itapuí, nesta Comarca, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça empregada com uma faca (não apreendida), a quantia de R\$ 300,00 em dinheiro, pertencente à vítima L.A.P. (pessoa idosa).

Recebida a denúncia em 02/04/2021 (fls. 75/6 e 111), o réu foi regularmente citado (fls. 104) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 107/9).

Em instrução, ouviram-se a vítima e uma testemunha. Foi decretada a revelia do réu. Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa postularam pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é improcedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelas imagens de segurança do local do fato (fls. 13 – link de acesso), pelo laudo pericial (fls. 38/56) e pelo relatório policial (fls. 57/63).

Autoria, porém, não é inequívoca.

Em declarações ao Juízo, a vítima disse que, após às 22h, estava sozinho no posto quando chegou o agente e anunciou o assalto. Tentou correr para o meio da rua, e entrou em luta corporal com o réu. O agente portava uma faca de cozinha, pequena. Já conhecia o réu antes dos fatos; o acusado já passou pelo local em outras cidades. No momento dos fatos, porém, não o reconheceu. Sabe que foi o ora réu o agente por causa de investigação da polícia.

O Policial Militar Michaelle relatou que recebeu informação de uma ocorrência em Itapuã. Foram ao local e, em contato com a vítima, ela disse ter sido vítima de um roubo. Uma pessoa teria entrado em luta corporal com ele e subtraído seu dinheiro; o agente teria apresentado uma faca. O ofendido era frentista de um posto de gasolina. Em patrulhamento, nada localizou.

Em que pesem os fatos e fundamentos jurídicos que autorizaram o recebimento da denúncia, as provas produzidas durante a instrução processual não permitem concluir com a certeza necessária de que o réu foi o autor do furto aqui tratado.

Depreende-se dos autos que as imagens das câmeras de monitoramento efetivamente mostram a prática de um roubo. Nessa linha também são os dizeres das pessoas ouvidas em juízo.

Porém, a autoria é duvidosa. Com efeito, a vítima, em juízo, afirmou que já conhecia o réu anteriormente aos fatos. Todavia, aduziu não ter visto, quando do delito, a pessoa que o praticou. De fato, afirmou que não conseguiu ver o agente do crime, em razão de como o fato ocorreu e da utilização de um capuz. Logo, a prova da autoria no presente caso, qual seja, o reconhecimento do acusado pela vítima, é frágil e não permite a conclusão.

Como se sabe, para a decretação da condenação criminal, por todo o gravame que ele acarreta, necessária a certeza acima do razoável para a responsabilidade daquele que é apontado como autor do crime, sendo certo que provas pouco esclarecedoras e que façam surgir dúvidas invencíveis, a solução absolutória é medida que se impõe, dado o secular princípio que rege a causa penal nesta fase processual.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda penal que o Ministério Público move em face do réu, para absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e
CUMPRA-SE.

Ministério Público:

(X) Não quero recorrer

Certifico e dou fé que o(a) representante do Ministério Público manifestou expressamente o desejo de não recorrer da r. sentença proferida, razão pela qual dou por certificado, nesta data, o trânsito em julgado para a Acusação. Eu, Marcelo Betto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei .

Defensoria Pública:

(X) Não quero recorrer

Certifico e dou fé que o(a) representante da Defensoria Pública manifestou expressamente o desejo de não recorrer da r. sentença proferida, razão pela qual dou por certificado, nesta data, o trânsito em julgado para a defesa. Eu, Marcelo Betto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei .